

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1131

10 de marzo de 2026

Presentado por la señora *Moran Trinidad*

Referido a las Comisiones de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor

LEY

Para prohibir *en Puerto Rico*, la venta, expendio, distribución, posesión, consumo, publicidad y suministro de todo producto que contenga tianeptina, bajo cualquier nombre comercial, incluyendo, pero sin limitarse a, ZaZa, Tianaa, Pegasus, Red Dawn y Neptune's Fix, o cualquier otro similar; otorgar ~~a los departamentos de Asuntos al Consumidor (DACO); y~~ *al Departamento* de Salud, la responsabilidad de fiscalizar la aplicación de esta Ley; establecer multas y autorizar la confiscación de dichos productos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La tianeptina, comercializada en gasolineras y en otros establecimientos comerciales, como un suplemento dietético, ha demostrado tener efectos similares a los opioides, generando dependencia, sobredosis y otros graves riesgos para la salud pública. En algunos países de Europa, Asia y Sudamérica, la tianeptina es un medicamento que está disponible como tratamiento para la ansiedad, la depresión y el síndrome del colon irritable. Sin embargo, en otros países, incluidos los EE. UU., la tianeptina no está aprobada para ningún uso médico¹.

¹ <https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/consumer-health/in-depth/tianeptine-is-safe-use-possible/art-20562252>

Aunque no está aprobada en EE. UU., puede comprarse por Internet y en establecimientos comerciales pequeños. Es posible encontrarlo en el mercado bajo nombres como ZaZa o Tianna Red. Es conocida como “heroína de gasolinera”, y tiende a comercializarse como un suplemento alimentario que potencia la cognición y equilibra el estado de ánimo. También, es posible encontrar la tianeptina etiquetada como un suplemento para aliviar el dolor, disminuir el apetito y aumentar el rendimiento sexual².

En dosis bajas, la tianeptina puede aliviar los síntomas de la ansiedad, la depresión y el síndrome del colon irritable. Sin embargo, el abuso de este medicamento puede llevar a consumir dosis mayores y generar adicción. Cuando se toma en dosis más altas, la tianeptina puede causar un subidón o una sensación de euforia. Tomar dosis elevadas de tianeptina puede ser mortal. Algunas personas toman tianeptina con opiáceos, alcohol u otras drogas para potenciar sus efectos. La mezcla de estas sustancias puede llevar a un aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, convulsiones y paro cardíaco. Algunas personas ~~abusan~~ hacen un uso indebido de la tianeptina para intentar controlar por sí mismas los síntomas de abstinencia del alcohol y otras sustancias adictivas. Las personas con antecedentes de abuso de sustancias ~~adictivas~~ que ocasionan dependencia tienen un mayor riesgo de abusar de la tianeptina³.

Las revistas médicas y los reportes enviados a la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), sugieren que pueden producirse efectos adversos cuando la tianeptina se toma en dosis superiores a las recetadas en los países en los que el medicamento ha sido aprobado. Algunas personas pueden tener dificultades para dejar de consumir tianeptina y pueden experimentar síntomas de abstinencia. Los efectos clínicos del abuso y el síndrome de abstinencia de la tianeptina pueden imitar la toxicidad y el síndrome de abstinencia de los opiáceos, según los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)⁴.

² Id.

³ id.

⁴ <https://www.fda.gov/consumers/articulos-para-el-consumidor-en-espanol/los-productos-de-tianeptina-se-han-asociado-danos-graves-sobredosis-y-muerte>.

Dicho lo anterior, la FDA ha identificado casos en los que las personas tuvieron otros efectos nocivos graves por el abuso o mal uso de la tianeptina por sí sola o con otros medicamentos, incluidos los antidepresivos y los ansiolíticos. Estos efectos incluyen agitación, somnolencia, confusión, sudoración, aceleración de los latidos del corazón, presión arterial alta, náuseas, vómitos, respiración lenta o detenida, coma y muerte⁵.

Ante la ausencia de una prohibición federal específica, diversos estados han optado por adoptar medidas para restringir su venta y distribución. En el año 2018, el estado de Michigan se convirtió en la primera jurisdicción estatal en clasificar la tianeptina como una sustancia controlada de la Lista II, categoría reservada para sustancias con alto potencial de abuso y dependencia. Desde entonces, múltiples jurisdicciones estatales han aprobado legislación para prohibir o restringir la venta de productos que contienen tianeptina, entre ellas Alabama, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Michigan, Mississippi, Ohio, Tennessee y Delaware.

A nivel internacional, la regulación de la tianeptina también refleja preocupaciones similares respecto a su potencial de abuso y dependencia. Por ejemplo, en Italia, la sustancia se encuentra clasificada dentro de las categorías de sustancias controladas, lo que implica estrictas limitaciones sobre su prescripción y distribución.

Así las cosas, estimamos acertado prohibir *en Puerto Rico*, la venta, expendio, distribución, posesión, consumo, publicidad y suministro de todo producto que contenga tianeptina, bajo cualquier nombre comercial, incluyendo, pero sin limitarse a, ZaZa, Tianaa, Pegasus, Red Dawn y Neptune's Fix, o cualquier otro similar, y otorgarle a los departamentos de Asuntos al Consumidor, y al Departamento de Salud, la responsabilidad para establecer multas y autorizar la confiscación de los productos que estén en contravención con esta Ley.

⁵ Id.

~~Sobre ello, es preciso indicar que el DACO está facultado para regular la calidad de seguridad de todo producto de uso y consumo en Puerto Rico, incluyendo la comida y los alimentos. Esta facultad emana por virtud de las leyes Núm. 5 de 23 de abril de 1973 y Núm. 228 de 12 de mayo de 1942. A esos efectos el DACO promulgó el Reglamento Núm. 7319 aprobado el 13 de marzo de 2007 conocido como Reglamento de Calidad y Seguridad. Además, dicho Reglamento prohíbe la venta al consumidor de productos peligrosos para la salud y la seguridad sin que esté rotulada en español una clara explicación de cada peligro que representa. No obstante, su venta queda terminantemente prohibida si ha sido prohibido por alguna Agencia del Gobierno de los Estados Unidos, del Gobierno de Puerto Rico o por el DACO.~~

~~Además, el mismo reglamento prohíbe la venta de un producto que no cumpla con las normas de seguridad, salubridad, calidad y especificaciones del Gobierno de Puerto Rico o del Gobierno de Estados Unidos.~~

~~De otra parte, Sobre ello, es preciso destacar que, el Departamento de Salud, conforme la Ley 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, ha creado la División de Salud Pública para la Prevención de Sobredosis por Sustancias Psicoactivas. A través de ~~este programa~~ esta División, se busca responder de forma acertada, efectiva y equitativa la situación de opioides y sustancias en Puerto Rico desde una perspectiva multidisciplinaria, salubrista y colaborativa. A través de sus esfuerzos, pretende comprender dicha situación mediante la recopilación, análisis y diseminación de datos e información relevante. Esto, con el fin de atender las necesidades de la población, así como establecer e implementar estrategias contextuales y salubristas que propicien la mitigación de la situación de opioides y sustancias en la Isla.~~

~~Por tanto, es menester nuestro señalar que, el Departamento de Salud es la Agencia indicada los departamentos de Asuntos al Consumidor; y de Salud, son las agencias ~~indicadas~~ para fiscalizar el que no se venda, distribuya, consuma, publicite o suministre todo producto que contenga tianeptina u otros similares en Puerto Rico.~~

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Prohibición de Venta y Consumo

Se prohíbe en Puerto Rico, la venta, expendio, distribución, posesión, consumo, publicidad y suministro de todo producto que contenga tianeptina, bajo cualquier nombre comercial, incluyendo, pero sin limitarse a, ZaZa, Tianaa, Pegasus, Red Dawn y Neptune's Fix, o cualquier otro similar.

Artículo 2.- Administración de la Ley

Se faculta ~~a los departamentos de Asuntos al Consumidor (DACO); y~~ al Departamento de Salud, a multar a toda persona, natural o jurídica, que incumpla con las disposiciones de esta Ley, con arreglo a lo contenido en la ~~Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, o en la Ley 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, respectivamente.~~ Igualmente, ~~quedan autorizados~~ queda autorizado, por medio de sus oficiales y empleados, a confiscar y disponer de todos aquellos productos que contengan tianeptina, bajo cualquiera de sus nombres comerciales, o similares. Además, se ~~les~~ le autoriza a aprobar o enmendar cualquier disposición reglamentaria necesaria para poner en vigor esta Ley.

Artículo 3.- Disposición de fondos generados por multas impuestas

Los dineros que se recauden por concepto de las multas que se impongan en virtud de esta Ley o de la reglamentación derivada de ésta, ingresarán a las cuentas del Departamento de Salud, redirigiéndolos ~~que las aplique, y estos se redirigirán~~ para reforzar el su rol investigativo y fiscalizador ~~de las antes mencionadas entidades gubernamentales.~~

Artículo 4.- Coordinación de servicios preventivos y de tratamiento

El Departamento de Salud, en coordinación con las agencias pertinentes de Puerto Rico, establecerá y mantendrá una red de servicios de tratamiento, rehabilitación y apoyo dirigida a personas que hayan consumido o dependan de la tianeptina o sus compuestos. Dicha red incluirá mecanismos de referido, enlace interagencial y acceso expedito a tratamiento basado en evidencia, garantizando la confidencialidad y dignidad de las personas afectadas.

El Departamento de Salud implementará campañas de educación y prevención dirigidas a profesionales de la salud, profesionales de seguridad pública, los comercios al detal, incluyendo tiendas de conveniencia y estaciones de gasolina, y a la población en general. Dichas campañas incluirán información sobre los riesgos del consumo de la tianeptina, sus efectos adversos, señales de dependencia y las alternativas de tratamiento disponibles, en colaboración con los organismos rectores de las profesiones de la salud y las agencias de seguridad pública.

Artículo 5.- Investigación retroactiva, actual y prospectiva sobre la tianeptina

Se ordena al Departamento de Salud, con la asistencia del Instituto de Ciencias Forenses, a conducir, de manera coordinada, una investigación de carácter retroactivo, actual y prospectivo sobre la presencia, distribución y efectos de la tianeptina en Puerto Rico. Dicha investigación incluirá el análisis de casos forenses previos, el monitoreo de incidencias actuales y la proyección de tendencias futuras, cuyos hallazgos serán reportados a la Asamblea Legislativa dentro del plazo que establezca la reglamentación derivada de esta Ley.

Asimismo, se ampliarán los esfuerzos de vigilancia epidemiológica del Departamento de Salud para incluir la detección temprana, monitoreo continuo y evaluación de riesgos asociados a sustancias nuevas, incluyendo la tianeptina y sus análogos, que puedan representar un riesgo a la salud pública de la población en Puerto Rico. El Departamento rendirá un informe anual a la

1 Asamblea Legislativa con los hallazgos de dicha vigilancia.

2 Artículo 6.- Plazo para el desarrollo de disposiciones reglamentarias

3 El Departamento de Salud, el Instituto de Ciencias Forenses, y cualquier otra agencia con
4 jurisdicción sobre sustancias en Puerto Rico, desarrollarán de manera conjunta las disposiciones
5 reglamentarias necesarias para la implementación de esta Ley, dentro de un plazo no mayor de
6 ciento ochenta (180) días calendario a partir de su aprobación. Dicha reglamentación incluirá los
7 mecanismos y protocolos específicos para su implementación en los establecimientos comerciales
8 de Puerto Rico.

9 Artículo 7.- Revisión ante cambios en regulaciones federales

10 En caso de que las regulaciones federales aplicables a la tianeptina sean modificadas,
11 enmendadas o derogadas por las autoridades federales competentes, el Departamento de Salud y
12 las agencias concernidas revisarán las disposiciones de esta Ley y su reglamentación dentro de un
13 plazo no mayor de noventa (90) días calendario a partir de dicho cambio, a los fines de garantizar
14 su compatibilidad con el ordenamiento federal vigente y la protección continua de la salud pública
15 en Puerto Rico.

16 Se autoriza al Departamento de Salud a retener preventivamente todo producto respecto al
17 cual exista sospecha razonable de que contiene tianeptina o cualquiera de sus compuestos, isómeros
18 o análogos, incluyendo aquellos cuya etiqueta, nombre comercial o composición declarada no revele
19 su presencia. Dicha retención estará sujeta a verificación mediante muestreo analítico realizado
20 por un laboratorio certificado, y se procederá conforme a los protocolos establecidos en la
21 reglamentación derivada de esta Ley.

22 Artículo 4 8.- Separabilidad.

1 Si cualquier artículo, inciso, parte, párrafo o cláusula de esta Ley o su aplicación a
2 cualquier persona o circunstancia, fuera declarada inconstitucional por un Tribunal
3 competente, la sentencia dictada no afectará ni invalidará sus demás disposiciones. El
4 efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección o parte
5 de esta que así hubiere sido declarada inconstitucional o inválida.

6 Artículo 5 9.- Vigencia

7 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.